

【제 목】 : 업무용 휴대전화 구매·계약 부적정(주의)

【내 용】

- 조사운영실은 현지조사 현장 지원의 원활한 수행을 위하여 63대의 업무용 휴대전화를 구매하여 사용하고 있다.

가. 업무용 휴대전화 구매계약 직접체결에 관한 사항

- 우리 원 「회계규정」 제8조(회계담당) 및 「회계규정 시행세칙」 제3조(회계담당의 지정 및 직무)에 따르면 경영지원실장이 모든 비용의 계약업무를 관장한다고 정하고 있으며, 이에 따라 계약업무는 재정보증이 설정된 회계관계직원에 의해서 이루어져야 한다.

☞ 참고자료: 【회계규정】

제8조(회계담당) ① 원장은 회계에 관한 업무를 총괄적으로 수행하기 위하여 회계책임자를 임명하여야 하며 각 회계단위별로 다음 각 호의 회계담당을 둔다.

...(중략)...

5. 계약에 관한 업무를 담당하는 계약담당 (이하 생략)

☞ 참고자료: 【회계규정 시행세칙】

[별표 1] 회계담당의 직위 및 직무표(제3조 관련)

1. 일반회계 및 특별회계

회계담당의 명칭		직 위		직 무
		본 원	지 원	
수입원인행위담당		경영지원실장	지원장	모든 수입금의 징수결정에 관한 업무를 관장한다.
지출원인행위담당	계약	경영지원실장	지원장	모든 비용의 계약 업무를 관장한다.
	일반	각 부서장	지원장	모든 비용의 지급결정 업무를 관장한다.
수입담당		보안관재부장	운영부장	모든 수입금의 수입에 관한 회계 업무 및 결산사무를 주관한다.
지출담당		보안관재부장	운영부장	모든 비용의 지출에 관한 회계 업무 및 결산사무를 주관한다.
유가증권관리담당		보안관재부장	-	본·지원에서 취득한 투자유가증권을 집중 관리한다.
자산관리담당		총무부장	운영부장	자산을 관리한다.

* 지출원인행위 담당중 “일반”은 계약업무를 제외한 모든 지출원인행위를 말함

- 다만, 「계약사무처리지침」 제8조(계약사무의 위임)에서 정한 각 호에 해당하는 경우에는 계약담당부서가 아닌 사업주관부서에서도 계약사무를 위임받아 처리할 수 있는 바,

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】 (2017.12.28.)**

제8조(계약사무의 위임) ① 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 계약사무를 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있다. 1. 소관 사업주관부서에서 추진하는 비예산사업과 관련된 각종 협약서, 약정서(MOU 포함) 등의 체결에 관한 사항 2. 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 100만원 이하인 물품의 제조구매 및 용역·공사에 관한 사항 3. 소관 사업과 관련된 행사나 홍보 등을 위하여 부상품으로 지급하는 상품권(문화, 도서상품권 등 현금 등가물)의 구매에 관한 사항 4. 관사 등 부동산 임대차 계약에 관한 사항 5. 직원교육 또는 국제협력을 목적으로 하는 임대차 계약에 관한 사항 6. 심사평가원 사업예산이 수반되지 않는 계약에 관한 사항 7. 「직제규정」에 따라 법규송무업무를 담당하는 부서(이하 “법규업무담당부서”라 한다)에서 소송수행 및 법률자문을 위해 체결하는 소송대리인 선임 및 법률자문 계약에 관한 사항 ②~⑥ (생략)

- 사업주관부서는 사업 상 물품의 구매·제조 및 용역계약의 소요가 있고 해당계약이 「계약사무처리지침」에서 위임된 사항 외의 계약인 경우에는 이를 계약담당부서에 의뢰하여 처리하여야 한다.
- 그런데, 조사운영실은 2018년 보유 중이었던 현지조사 업무용 휴대전화 63대 중 13대를 ‘약정기간 만료된 노후기기 교체’ 등의 목적으로 교체 시 계약부서에 의뢰하지 않고 사업부서에서 직접 계약을 체결한 사실이 있으며,
 - 계약 내용을 검토한 결과 약정기간(24개월) 동안 13대를 사용하는데 소요되는 총 비용은 19,475,040원으로 사업부서에 위임된 「계약사무처리지침」 제8조제1항제2호에 따른 예산 100만원을 초과하여 사업주관부서의 장에게 계약을 위임할 수 있는 사항이 아님을 확인하였다.

나. 업무용 휴대전화 구매계약 추진 절차에 관한 사항

- 우리 원 「계약사무처리지침」 제20조(견적서)에 따르면 수의계약을 체결하는 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다고 규정하고 있으며, 1인에게만 견적서를 받을 수 있는 예외적인 경우에 대해서 명시하고 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】 (2017.12.28.)**

제18조(수의계약)

① 계약부서의 장은 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우 수의계약에 의할 수 있다.

1. 추정가격 2천만원 이하인 물품(제조·수리·인쇄 등 포함)·공사·용역
2. ~ 4. (생략)
- ② (생략)

제20조(견적서)

① 제18조 1항에 따라 수의계약을 체결하는 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우 1인에게만 견적서를 받을 수 있다.

1. 추정가격이 500만원 이하인 경우
2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우
3. 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우
4. 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인 뿐인 경우로서 재공고 입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우
5. 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우의 수의 계약
- ② (생략)

- 따라서 수의계약의 형태로 계약을 체결하고자 하는 경우 계약목적, 성질, 규모 등을 고려하여 「계약사무처리지침」에 정한 수의계약 가능 여부를 우선적으로 검토하고 절차에 맞게 계약을 체결하여야 한다.
- 그런데, 조사운영실의 업무용 휴대전화 교체사업에 대해 점검한 결과, 상기 계약을 체결하면서 「계약사무처리지침」의 2인 이상으로부터 견적서를 수령하여야 진행하여야 함에도 불구하고 【그림】 ‘견적서 수령내역(주식회사 삼성아이티)’에서와 같이 1개 업체로부터만 견적을 수령하여 업무용 휴대전화 구매계약을 진행한 사실을 확인하였다.

【그림】견적서 수령내역(주식회사 삼성아이티)

[1번]	[2번]																																																
주식회사 삼성아이티(SK T B2B법인공식대리점) 모바일 견적서 2018-04-03	주식회사 삼성아이티(SK T B2B법인공식대리점) 모바일 견적서 2018-04-03																																																
1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 아래와 같이 SM-A530N (갤럭시 2018 A8) 모델의 견적으로 첨부 하오니 참고하여 주시기 바랍니다 아 래 가. 견적 (요금제 BAND 6.5GB (4,000원/월)) <table border="1"> <thead> <tr> <th>모델명</th> <th>색상</th> <th>출고가</th> <th>기본요금</th> <th>단말 분할상환금액</th> <th>선택약정할인</th> <th>월납입금액</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SM-A530N</td> <td>A8 2018</td> <td>599,500원</td> <td>56,100원</td> <td>26,543원</td> <td>14,025원</td> <td>68,618원 (VAT포함)</td> <td>한국공통</td> </tr> <tr> <td>SM-A530N</td> <td>A8 2018</td> <td>459,500원</td> <td>56,100원</td> <td>20,345원</td> <td>14,025원</td> <td>62,420원 (VAT포함)</td> <td>삼성아이티 B2B 대리점</td> </tr> </tbody> </table> 나. 가입조건 및 기타사항 - 특이사항 : 기존 출고가 599,500원에서 특판 대리점에서 14만원+USIM대금 지원 - 기존 사용중 단말기 미반납 조건 - 지급 사은품 : 갤럭시명 케이스, 보호필름 지급 - 부가서비스 없음 다. 견적 및 개통 진행 매장 - 주식회사 삼성 아이티 B2B 법인 특판 대리점 - 개통문의 연락처 : 033-762-8888/1670-2533 (담당자 H/P: 010-5366-5643) 신지훈 과장	모델명	색상	출고가	기본요금	단말 분할상환금액	선택약정할인	월납입금액	비고	SM-A530N	A8 2018	599,500원	56,100원	26,543원	14,025원	68,618원 (VAT포함)	한국공통	SM-A530N	A8 2018	459,500원	56,100원	20,345원	14,025원	62,420원 (VAT포함)	삼성아이티 B2B 대리점	1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 아래와 같이 LGM-X600S-32GB (LG Q6) 모델의 견적으로 첨부 하오니 참고하여 주시기 바랍니다 아 래 가. 견적 (요금제 BAND 6.5GB (4,000원/월)) <table border="1"> <thead> <tr> <th>모델명</th> <th>색상</th> <th>출고가</th> <th>기본요금</th> <th>단말 분할상환금액</th> <th>선택약정할인</th> <th>월납입금액</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LGM-X600S</td> <td>Q6</td> <td>419,100원</td> <td>56,100원</td> <td>5,274원</td> <td>0원</td> <td>61,374원 (VAT포함)</td> <td>한국공통</td> </tr> <tr> <td>LGM-X600S</td> <td>Q6</td> <td>419,100원</td> <td>56,100원</td> <td>3,281원</td> <td>0원</td> <td>59,831원 (VAT포함)</td> <td>삼성아이티 B2B 대리점</td> </tr> </tbody> </table> 나. 가입조건 및 기타사항 - 특이사항 : [전국 공통] 기존 출고가 419,100원 에서 공시지원금 미리 단말기 할인받고 구입하는 금액 [기존출고가 419,100 - 300,000전국공통 할인금액] = 119,100/ 24 개월 = 5,274원(할부이자 포함) <u>*매월 요금에서 할인 받는 금액보다 공시지원금이 매월 내는 요금이 적어서 공시 지원금으로 견적 산출 되었습니다.</u> * 저희는 저기에서 [대리점지원금 4.5만원]+[USIM비용] 추가적으로 지원 . - 기존 사용중 단말기 미반납 조건 - 지급 사은품 : 갤럭시명 케이스, 보호필름지급 - 부가서비스 없음 다. 견적 및 개통 진행 매장 - 주식회사 삼성 아이티 B2B 법인 특판 대리점 - 개통문의 연락처 : 033-762-8888/1670-2533 (담당자 H/P: 010-5366-5643) 신지훈 과장	모델명	색상	출고가	기본요금	단말 분할상환금액	선택약정할인	월납입금액	비고	LGM-X600S	Q6	419,100원	56,100원	5,274원	0원	61,374원 (VAT포함)	한국공통	LGM-X600S	Q6	419,100원	56,100원	3,281원	0원	59,831원 (VAT포함)	삼성아이티 B2B 대리점
모델명	색상	출고가	기본요금	단말 분할상환금액	선택약정할인	월납입금액	비고																																										
SM-A530N	A8 2018	599,500원	56,100원	26,543원	14,025원	68,618원 (VAT포함)	한국공통																																										
SM-A530N	A8 2018	459,500원	56,100원	20,345원	14,025원	62,420원 (VAT포함)	삼성아이티 B2B 대리점																																										
모델명	색상	출고가	기본요금	단말 분할상환금액	선택약정할인	월납입금액	비고																																										
LGM-X600S	Q6	419,100원	56,100원	5,274원	0원	61,374원 (VAT포함)	한국공통																																										
LGM-X600S	Q6	419,100원	56,100원	3,281원	0원	59,831원 (VAT포함)	삼성아이티 B2B 대리점																																										

【조치할 사항】

- 업무상임이사는 업무용 휴대전화 구매 시 「계약사무처리지침」에서 정한 계약절차를 준수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)